学習指導要領の法的根拠と読み方

工業科教育論Ⅰ　第5回

教育基本法・教育課程の基準・教員の創意工夫

今日の到達目標

教育基本法と、教育課程の法的根拠を説明する

法的な基準と、学校・教員の創意工夫の関係を捉える

目標・内容・取扱いを、原文の場所を示して読む

前回とのつながり

工業教育は、生徒の成長と産業・地域に関わる

その教育で育てる力と、学ぶ内容を文書で確かめる

学校ごとの授業の工夫と、共通の基準を考える

資料：文部科学省 学習指導要領の基本説明

90分の構成

部分	教材の目安
導入	10分
法的根拠と拘束力	20分
構成と原文の探し方	15分
工業科の記述と授業の工夫	20分
まとめ	5分

基準と授業の工夫のメモ

指導要領を、どのような性格の文書と考えていますか

教員が決められると思うことを一つ挙げる

その判断の根拠が、どこにあるか考える

一時停止の目安 3分

教育基本法が示す教育の目的

第1条　人格の完成と、社会の形成者の育成

第2条　個人の価値、創造性、職業・生活との関連など

第4・6条　学ぶ機会と、発達に応じた組織的な教育

各条の要約。第2条は目標の一部を取り上げている

資料：教育基本法　第1・2・4・6・16条

教育行政と不当な支配

第16条は、不当な支配を受けない教育を求める

同時に、教育基本法と他の法律に基づく教育を求める

全国的な機会均等と教育水準を支える責任も示す

資料：教育基本法 第1・2・4・6・16条

理念と教育課程の法的根拠

文書	ここで確認する役割
教育基本法　法律	教育の目的・理念・基本原理
学校教育法　第52条　法律	高校の学科・教育課程を大臣が定める根拠
施行規則　第84条　省令	高校の教育課程は学習指導要領による
学習指導要領　告示	教育課程の具体的な大綱的基準

教育基本法と学校教育法は、ともに法律。理念と具体化の関係を含む整理

資料：教育基本法　第1・2・4・6・16条／学校教育法　第33・48・50-52条／学校教育法施行規則　第52・74・84条

高校教育の目的を確かめる

学校教育法第50条は、普通教育と専門教育を位置付ける

第51条は、教養や専門的な知識・技術等の目標を示す

第52条の教育課程の定めは、これらの目的等に従う

資料：学校教育法 第33・48・50-52条

小中高校での対応条文

学校段階	学校教育法	施行規則
小学校	第33条	第52条
中学校	第48条	第74条
高等学校	第52条	第84条

学校教育法の教育課程に関する規定と、施行規則の指導要領参照規定

資料：学校教育法 第33・48・50-52条／学校教育法施行規則 第52・74・84条

告示と法的な基準性

学習指導要領は、法令の根拠をもつ教育課程の基準

「告示だから単なる参考資料」とは考えない

解説は、本文と同じ告示としての文書ではない

資料：学校教育法施行規則 第52・74・84条／伝習館高校事件 最高裁第一小法廷 1990年1月18日／解説 総則編（令和6年12月一部改訂）

旭川学力テスト事件の判決

最高裁大法廷 1976年5月21日

当時の指導要領を、全体として大綱的な基準と認めた

教師の創意工夫や、地域の実情に応じる余地にも言及

当時の法令・中学校指導要領に関する判決の要約。現行法の条文とは区別

資料：旭川学力テスト事件 最高裁大法廷 1976年5月21日

高校の指導要領に関する判決

伝習館高校事件 最高裁第一小法廷 1990年1月18日

高校学習指導要領の法規としての性質を認めた

高校でも、基準を踏まえて教育を行うことが前提になる

当時の高校指導要領についての判断。個々の授業や処分の一律判定ではない

資料：伝習館高校事件 最高裁第一小法廷 1990年1月18日

基準と授業の創意工夫

基準を踏まえること	具体化の工夫の例
科目の目標・内容・取扱い	地域や身近な題材の選択
履修や単位等の条件	学習活動や説明の工夫
生徒の実態や負担への配慮	教材・支援・評価方法の検討

基準の文言・趣旨・条件を確かめながら、授業を具体化する

資料：高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）／旭川学力テスト事件 最高裁大法廷 1976年5月21日／伝習館高校事件 最高裁第一小法廷 1990年1月18日

追加する内容と指導の順序

総則は、示されていない事項の追加も認めている

目標・内容の趣旨を外れず、生徒の負担を重くしない

内容の記載順は、特に示す場合を除き指導順ではない

本文 総則 第2款3(5)ア・イ／冊子pp.25-26

資料：高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）

本文と解説の役割

文書	読む目的
学習指導要領　本文	目標・内容・配慮事項等の基準を確かめる
学習指導要領　解説	記述の趣旨や意味を詳しく確かめる

資料：高等学校学習指導要領　本文（平成30年告示）／解説　工業編　第2章第1節　pp.19-21／解説　総則編（令和6年12月一部改訂）

高校の本文の構成

本文の場所	主な内容
前文・第1章	前文と総則
第2章	各学科に共通する各教科
第3章	主として専門学科で開設する各教科
第4章・第5章	総合的な探究の時間・特別活動

章名の一部を短く表記。正式な見出しは本文の目次で確認

資料：高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）

工業の場所と三つの款

本文　第3章　第2節　工業	確認すること
第1款　目標	工業科全体で育てる力
第2款　各科目	科目の目標・内容・取扱い
第3款	各科目にわたる計画と配慮事項

第3款は「各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い」

資料：高等学校学習指導要領　本文（平成30年告示）

総則に戻って確かめること

教育課程をどう編成するか

授業の実施や学習評価をどう考えるか

生徒の発達や、必要な支援にどう配慮するか

資料：高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）／解説 総則編（令和6年12月一部改訂）

原文を探す手順

文書名と告示年・改訂の表示を確かめる

目次から、章・節・款・科目をたどる

項目番号と前後の条件を含めて読む

資料：文部科学省 本文・解説の掲載ページ／高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）

確認クイズ

① 告示である学習指導要領は、単なる参考資料である

② 基準を踏まえ、題材や支援の方法を工夫できる

③ 解説中の授業例は、全て同じ方法で行う義務がある

一時停止の目安 5分

クイズの解説

① × 法令の根拠をもち、法規としての性質がある

② ○ 文言・趣旨・条件を踏まえて授業を具体化する

③ × 解説は本文の趣旨を理解するための説明資料

資料：学校教育法 第33・48・50-52条／学校教育法施行規則 第52・74・84条／伝習館高校事件 最高裁第一小法廷 1990年1月18日

ここで小休止

2分程度、画面から離れましょう

次は「工業技術基礎」を短い範囲で読みます

一時停止の目安 2分

工業科全体の目標

ものづくりを通じた、地域や社会との関わり

知識・技術、課題の解決、学ぶ態度を含む

この目標と、各科目の目標をつなげて読む

要約／本文 第3章 第2節 第1款 目標

資料：高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）

工業技術基礎の目標

人と技術の関わりや社会的意義を理解し、技術を学ぶ

科学的な根拠を基に、課題の解決を考える

広い視野をもち、自ら学び、協働して取り組む

科目の目標の要約。原文の見出しと番号で確認

資料：高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）／解説 工業編 第2章第1節 pp.19-21

内容の取扱いと対応させる

読む箇所	確認すること
1 目標	育てる力
2 内容	指導する事項
3 内容の取扱い	配慮・範囲・程度と、対応する内容

科目内の「3 内容の取扱い」と、工業全体の「第3款」を区別する

資料：高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）

内容の三つの指導項目

本文の番号	大きな指導項目
(1)	人と技術と環境
(2)	加工技術
(3)	生産の仕組み

資料：高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）

人と技術の項目をたどる

内容の(1)ア「人と技術」を見つける

取扱いの3(1)アに戻り、調査や見学との関係を読む

活動の目的である、働く意義や技術との関係まで読む

資料：高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）

工業の第3款も確認する

工業技術基礎・課題研究の履修に関する記述がある

学科を通じた計画、連携、支援や安全への配慮もある

「原則として」など、条件を含めて読む

本文 第3章 第2節 第3款／冊子pp. 308–309

資料：高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）

解説の対応箇所を読む

解説工業編では、第2章第1節「工業技術基礎」

冊子pp.19-21で、目標や内容の説明を確認する

解説の章番号を、本文の章番号と混同しない

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-21／高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）

ここで小休止

3分程度、姿勢を変えて休みましょう

再開後は、読んだ記述と授業案をつなげます

一時停止の目安 3分

教育課程表や授業計画との違い

資料	読み取ること
学習指導要領	教育の目標・内容等の基準
学校の教育課程表	科目の配置や履修の構成
授業の計画	目標に対応する具体的な活動や支援

資料：高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）／文部科学省 学習指導要領の基本説明

授業案につなげる例

原文：環境と技術の項目と、その内容の取扱いを読む

授業案：身近な製品の材料や廃棄について考える

扱う範囲と目標との関係を、もう一度確かめる

授業用に考えた例。本文に、この製品や活動が指定されているわけではない

資料：高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）

原文と自分の案を分けて記す

資料の場所を、章・節・款・項目で示す

その記述が求めることを、短く要約する

授業の題材や支援は、自分の案として書く

根拠と授業の工夫のメモ

指導要領の法的根拠と、授業の工夫を一文で整理する

指定項目の目標・内容・取扱いのつながりを書く

その記述に基づく授業案を一つ添える

一時停止の目安 7分

メモの説明例

根拠：学校教育法第52条と、施行規則第84条をたどる

原文：環境と技術の内容と、その取扱いを関連付ける

授業案：身近な製品の材料・廃棄と環境への配慮を考える

資料：学校教育法 第33・48・50-52条／学校教育法施行規則 第52・74・84条／高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）

今日のまとめと次回

教育の目的、法的根拠、指導要領の基準をつなげる

基準と創意工夫を、原文の文言や条件から考える

次回は、工業科の目標と育てる資質・能力を考えます

参照資料

教育基本法・学校教育法・施行規則

最高裁判決 旭川学力テスト事件・伝習館高校事件

学習指導要領本文・解説 工業編と総則編

参照先URLと指定箇所はノート・補助資料に記載